

첨부 1. 연구계획서

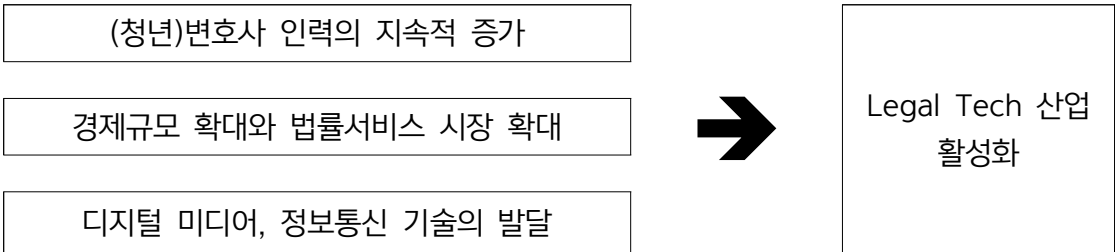
연구 계획서	
과제명	디지털 플랫폼 시대 변호사의 업무와 멀티플랫폼 이용: 로톡을 이용하는 청년 변호사

1. 연구의 필요성과 목표

미디어 기술의 발전은 인류의 의사소통 방식뿐만 아니라 경제, 정치, 문화, 산업 전반의 구조를 변화시켜왔다. 디지털 기술의 발전은 사회의 다양한 제도와 전문직의 업무 수행 방식에도 근본적인 변화를 가져왔다. 2000년대에는 인터넷 이용이 확산되면서 정보 접근성과 온라인 커뮤니케이션이 일상화되었고, 2010년대 스마트폰과 함께 다양한 소셜미디어 플랫폼이 등장하면서 전지구적으로 빠른 속도의 상호작용이 이루어졌다. 2020년대에는 플랫폼 기업이 대형화되었고, 이렇게 성장한 글로벌 플랫폼 기업을 필두로 생성형 인공지능(AI) 기술이 급속하게 대중화되며 사회 전반에 큰 변화를 이끌고 있다.

법조계 역시 디지털 기술 발전의 흐름에 상당한 영향을 받는다. 전통적인 방식의 법률서비스는 의뢰인이 변호사 사무실을 직접 방문하여 상담을 받고 사건을 위임하는 과정을 거쳤으나, 온라인 미디어가 일상화된 이후 법률정보 탐색, 변호사 검색, 온라인 상담, 사건 의뢰, 계약 체결, 재판 절차에 이르기까지 정보통신기술이 쓰이고 있다. 국내에서 전자소송이나 온라인 증거 제출 등 사법절차의 일부 과정이 디지털화되면서 법률서비스의 생산과 소비 방식은 전통적 방식과 다른 형태로 진화하였다.

그런데 최근까지도 국민의 법률서비스에 대한 접근은 쉽지 않은 것으로 여겨졌다. 2009년 로스쿨 제도가 도입되어 변호사시험이 실시된 이후 변호사 수가 급격히 증가하여 2026년 변호사 4만 명에 이르렀음에도 불구하고, 개인 또는 기업이 소송을 진행하는 과정에는 높은 비용과 정보비대칭이 존재했기 때문이다. 하지만 변호사 수 증가에 따라 법률서비스 시장에서의 수임 경쟁이 심화되었고, 우리나라 산업규모의 성장과 기업 활동의 복잡성 증대는 법률서비스에 대한 국민적 수요를 지속적으로 확대시켰다. 이러한 환경에서 디지털 플랫폼과 정보기술의 발전은 법률서비스 공급자와 수요자를 연결하는 새로운 메커니즘을 제공하며 리걸테크(Legal Tech) 산업의 성장을 촉진하게 되었다.



디지털 미디어 기술의 발전과 플랫폼 경제의 확산은 다양한 산업 분야에서 새로운 서비스의 등장을 이끌었다. 음식 배달 분야에서는 배달의 민족과 쿠팡이츠, 모빌리티 분야에서는 카카오T와 우버(Uber), 숙박 분야에서는 에어비앤비(Airbnb), 콘텐츠 분야에서는 웹툰과 웹소설, 음원 플랫폼이 대표적인 사례이다. 플랫폼의 등장은 기존 산업의 공급·유통 방식을 획기적으로 변화시켰을 뿐만 아니라 이용자 경험과 시장 구조를 재편하며 사회 전반에도 큰 영향을 미쳤다. 언론학 분야에서도 플랫폼 산업의 사회적 영향력을 중요한 연구 주제로 다루었는데, 플랫폼 확산이 미디어

이용과 소비생활에 미치는 영향, 플랫폼 노동 종사자의 노동환경과 노동권 문제, 플랫폼 거버넌스와 산업 규제 등이 논의되었다. 저널리즘 분야에서도 디지털 미디어의 발전이 언론사의 뉴스생산과정, 뉴스소비과정을 어떻게 바꾸었는지 탐구하였으며, 언론인의 업무 방식과 직업 정체성, 직무 만족도 등에 미치는 영향을 꾸준히 연구했다.

하지만 법률서비스 분야에서 디지털 플랫폼과 리걸테크의 확산으로 인한 변화에 대해서는 사회과학 관점의 연구가 부족한 실정이다. 특히 ‘로톡(lawtalk)’과 같은 리걸테크 서비스가 국내에 도입된 지 10년 이상 경과하였음에도 불구하고, 리걸테크가 변호사의 업무 방식과 직업 정체성, 법률서비스 시장의 구조, 법률 접근성에 미친 영향을 사회과학적 관점에서 분석한 연구는 매우 제한적이다. 선행 연구는 대부분 로톡에 대한 법적 규제의 근거, 변호사 광고에 대한 법리적 해석, 플랫폼 기업과 변호사협회가 갈등하는 쟁점 등 법적 이슈에만 초점을 맞추고 있으며, 리걸테크의 등장이 가져올 사회적 변화, 즉 법률서비스를 이용하는 고객이나 변호사 업무의 변화라는 맥락에서 분석하는 접근은 거의 시도되지 않았다. 따라서 변호사 중개 플랫폼 서비스의 발전이 법률서비스 시장에 가져온 변화를 미디어 연구자의 관점에서 탐구하는 것은 선도적인 연구로서 중요성이 크다.

변호사 플랫폼을 이용하는 변호사의 다수가 법조인 집단에서는 상대적으로 젊고, 사회적 자원이 부족한 청년 변호사라는 사실도 주목할 점이다. 이들은 과거의 변호사가 누렸던 사회적 지위와 고소득을 유지할 수 있는 집단이라기보다 경쟁이 치열한 상황에 법률시장에 진입하였고, 디지털 미디어를 활용하여 수입의 기회를 최대화하려는 집단으로 볼 수 있다. 변호사 시장에서는 후발주자이지만, 플랫폼 이용에 있어 선도적으로 자리를 잡으려고 하는 니즈가 있는 것이다. 이에 연구자는 다음의 내용을 탐구하고자 한다. 첫째, 변호사 중개 플랫폼을 이용하는 변호사들은 주로 어떤 특성을 가진 변호사이며, 왜 플랫폼을 이용하는지 살펴볼 것이다. 둘째, 플랫폼을 이용함으로써 변호사의 노동과정과 법률서비스 제공방식에 어떤 변화가 생겼는지 살펴보고자 한다. 셋째, 리걸테크 플랫폼의 확산이 국민의 법률서비스 질 향상에 기여하는지 살펴보고자 한다.

2. 미디어 플랫폼 선행 연구

1) 플랫폼 기업의 등장과 영향력

2010년대 이후 음식 배달, 문화 콘텐츠 소비, 모빌리티 등 일상생활의 여러 분야에서 플랫폼 기업이 등장하였다. 플랫폼 기업은 공급자와 수요자를 실시간으로 연결하여 신속한 서비스를 제공할 수 있으며, 쌍방향 평가를 통해 정보의 비대칭성을 완화함으로써 서비스 접근성과 이용 편의성을 크게 향상시켰다. 또한 빅데이터를 활용하여 서비스를 개발하고, 이용자 규모를 확대함으로써 새로운 산업 생태계를 형성하였다. 물론 이 과정에서 전통적 방식의 영업을 지속하던 종사자와의 갈등, 이용자의 개인정보 침해, 데이터 소유권 등의 갈등이 불거졌지만, 편리한 서비스 이용 때문에 이용자는 지속적으로 늘어나고, 플랫폼 기업의 규모는 점점 커졌다. 디지털 미디어를 이용하는 한 일상의 플랫폼화는 막을 수 없는 흐름이 되었다.

플랫폼화(platformization)란 디지털 플랫폼이 웹과 애플리케이션 생태계로 확대되면서 단지 기술적 영역을 넘어서 경제(시장), 정치(지배구조), 그리고 인프라스트럭처의 영역으로 그 영향력이 확대되어 가는 현상을 말한다(Nieborg & Poell, 2018). 플랫폼에 대한 의존성이 높아짐에 따라 서비스 이용자와 제공자, 그 사이에 유통을 담당하고 있는 플랫폼 사이에 존재하는 불균등한 권력관계의 심화로 인해 다양한 문제가 발생한다. 종류를 막론하고 대부분의 플랫폼이 처음 런칭하는 단계에서는 소비자와 서비스 제공자(예를 들어 음식점주, 웹툰작가, 음악가, 택시기사 등)가

무료 혹은 낮은 비용으로 진입할 수 있게 유도한다. 그러나 플랫폼 내에 일정 규모의 이용자 집단이 형성된 이후에는 이들에게 이용료를 부과할 뿐 아니라 개인정보에 기반한 맞춤 서비스를 통하여 lock-in 할 수밖에 없도록 한다. 최근에는 플랫폼의 폐쇄적이고 지배적인 지위로 인하여 해당 산업의 지속가능성과 선순환 구조에 미치는 영향 등에 대해 우려의 목소리도 높아지고 있다(김수철·이현지, 2019).

2) 플랫폼 산업 종사자들의 노동

한국의 플랫폼 산업은 더 많은 배달 물량을, 더 빠른 속도로 처리해야 한다는 목표를 달성하는 방향으로 성장해 왔다(박수민, 2021). 기업은 즉시성을 향한 소비자들의 기대를 충족하고자 속도 경쟁을 강화하는 방식으로 배차 방식, 인력 운영 방식을 비롯한 노동과정을 새롭게 조직운영모델에 적용하였으며, 이 기대가 충족되기 위해서는 당장 배달을 시작할 수 있는 배달 노동자가 시스템에 로그인해 있고, 배달 노동자가 배달 요청을 거절하지 않아 배차가 즉시 이루어져야 한다. 온디맨드 서비스가 추구하는 것은 고객의 요청에 즉각적으로 반응하는 시스템이다. 하지만 인간을 동원해 언제나 접속 가능하고 즉각적인 시스템을 만들기 위해서는 별도의 노력이 필요하다. 플랫폼 기업들은 노동자가 시스템에 로그인해 대기하는 시간을 늘리고, 수요가 몰리는 시간·장소로 노동자를 이동시켜 온디맨드 배달 시스템을 만들어낸다.

플랫폼 노동은 서비스 건별로 수수료를 받기 때문에, 자신이 일한 만큼 가져가는 노동이라고 평가받으며 노동자들은 중간에 낭비되는 시간 없이 부지런히 몸을 움직이려고 노력한다. 이들은 시간을 쥐어짜고 쪼개어 쓰는 시간의 개척자(Erickson and Mazmanian, 2016)가 될 것을 요구받는다. 때문에 소비자에게 편리한 서비스를 공급하는 것 같지만 거시적으로 볼 때 더욱 경쟁적 환경에서 노동을 하도록 이끌어낼 우려가 있다.

3. 연구대상 및 연구방법론

1) 연구대상

‘로톡’은 법률서비스를 필요로 하는 이용자와 변호사를 연결하는 중개 플랫폼으로, 국내 리걸테크 산업을 대표하는 서비스이다. ‘로앤컴퍼니’는 2015년 2월 변호사 검색 서비스를 정식으로 선보이며 본격적인 플랫폼 운영을 시작한 이래 온라인 법률상담, 전화상담, 상담 예약 등 다양한 서비스를 추가하며 이용자와 변호사 회원 수를 지속적으로 확대하였다. 그러나 기업의 성장과정에서 대한변호사협회와의 법적·제도적 갈등을 동반하였는데, 2021년 변협은 로톡이 변호사법에 위반되는 ‘변호사 소개·알선 서비스’에 해당한다고 주장하며 형사고발과하고, 가입 변호사 징계를 시도하였다. 2023년 관련 형사사건과 행정소송에서 로톡 측은 위법성이 인정되지 않는 판결을 받았으며, 공정거래위원회 역시 로톡의 손을 들었다. 이후 로앤컴퍼니는 2023년 58억원, 2024년 94억, 2025년 154억 원의 매출을 기록하며 국내에서 가장 높은 인지도와 이용 규모를 갖춘 법률 플랫폼으로 자리매김하였다(로톡뉴스).

2021년 조사에 따르면, 로톡 이용 변호사의 80%는 경력 10년 이하인 청년 변호사이다¹⁾. 이들은 선배 변호사들이 가지고 있는 자원(기존의 고객 및 법조 네트워크)을 충분히 누리지 못한 반면, 변호사시장의 후발주자로서 자리잡는데 어려움을 경험했을 가능성이 크다. 주니어 변호사들은 과거에 비해 취업의 어려움이 크며, 로펌 및 개인사무실에서 장시간 근무하거나, 브로커에게 수수료를 주고 사건을 수임하거나, 고액의 광고비를 지출해야 하는 상황에 처해 있다. 때문에

1) <https://www.khan.co.kr/article/202105181107001>

2015년 로톡 출시 당시 청년 변호사들은 적극적으로 플랫폼을 지지하고 이용하려는 태도를 보였다. 하지만 기존 플랫폼 기업들의 성장과정을 보면, 서비스를 제공하는 사람들의 비가시적 노동이 기업의 이윤추구에 종속되는 현상이 반복적으로 나타났다. 이러한 관점에서 볼 때 변호사 중개 플랫폼이 청년 변호사의 직업적 기회를 확대하고, 국민의 법률서비스 질을 높이는데 긍정적 기여를 하는지 주목할 필요가 있다.

2) 연구방법론

지난 10년간 로톡을 이용하는 변호사의 업무 경험을 다룬 연구가 거의 없기 때문에 변호사들의 구체적인 플랫폼 경험과 업무 방식에 관한 자료를 양적 조사로 파악하기에는 무리가 있다고 판단하여 1:1 심층면담(in-depth interview)을 통한 질적 연구방법론을 적용하고자 한다.

본 연구는 변호사들이 로톡에 가입한 시점부터 플랫폼에 익숙해지는 과정, 법률서비스 제공 및 수임의 과정을 심도있게 청취함으로써 플랫폼 사용이 변호사 업무에 미치는 영향과 업무수행 과정의 어려움, 플랫폼의 특성과 영향력 등을 심층적으로 탐구할 수 있다. 인터뷰 대상자는 최소 2년 이상 로톡을 이용하여 법률서비스를 제공한 경험이 있는 변호사로 제한하며, 총 15~20명 정도 면접을 진행하고자 한다. 면접 참여자의 다양성을 고려하기 위하여 변호사의 성별, 연령대, 출신 로스쿨의 비율을 고려하여 참여자를 선정할 예정이다.

4. 예상 결론

1) 변호사의 멀티플랫폼 이용

오늘날 변호사는 로톡을 통해 짧은 온라인 법률상담을 제공하거나 법률 질문에 답변을 게시하고, 동시에 유튜브, 인스타그램, 블로그 등 다양한 미디어 채널을 운영하며 자신의 전문성을 홍보하고 잠재 의뢰인과 소통하고 있다. 로톡에만 의존하기보다 여러 플랫폼을 목적에 따라 조합하여 활용하는 멀티플랫폼 이용(multi-platform use)이 변호사의 새로운 업무 방식으로 자리 잡고 있다. 이는 기존의 미디어 레퍼토리(media repertoire) 개념을 전문직 종사자의 업무 수행과 고객 확보 전략으로 확장하여 이해할 수 있다. 즉, 변호사는 각각의 매체가 가진 기능과 특성, 이용자의 니즈에 맞추어 상담, 정보 제공, 전문성 홍보, 평판 관리 등 매체의 성격에 맞게 법률서비스를 구성하는데, 이는 자신을 홍보하는 활동인 동시에 업무의 한 부분이 된 것이다. 따라서 리걸테크는 단순히 새로운 법률 플랫폼의 등장을 의미하는 것이 아니라, 변호사의 업무 수행 방식과 직업적 정체성이 다중 플랫폼 환경 속에서 재구성되는 과정으로 해석될 수 있다.

2) 플랫폼에서의 가시성(visibility) 경쟁과 속도(speed) 경쟁

리걸테크 플랫폼의 성장은 변호사 간 경쟁의 양상에도 새로운 변화를 가져왔다. 전통적인 법률서비스 시장에서는 변호사의 평판, 전문 분야, 또는 학벌과 전관 여부 등 전통적 기준이 사건 수임에 중요한 역할을 하였다. 그러나 플랫폼 환경에서는 이용자의 선택을 받기 위한 경쟁이 실시간으로 이루어진다. 변호사는 상담 요청이 게시되는 즉시 신속하게 답변을 작성하고, 다른 변호사보다 먼저 댓글을 등록하거나 의뢰인과 접촉하기 위해 지속적으로, 틈틈이 플랫폼에 접속을 유지할 필요가 있다. 또한 복잡한 법률문제도 제한된 시간과 분량 안에서 최대한 일반인이 이해하기 쉬운 언어로 설명해야 하며, 이용자의 관심을 끌기 위해 짧고 명확한 상담 콘텐츠를 반복적으로 생산한다. 즉 법적인 사건을 수행하는 법률 전문가인 동시에 법률 콘텐츠의 생산자이자 플랫폼 이용자로서 활동하게 된 것이다. 이러한 변화는 법률서비스 시장에서 경쟁의 기준이 전문성뿐

아니라 응답 속도, 플랫폼 노출도, 온라인 활동의 지속성, 콘텐츠 생산 능력으로까지 확대되고 있음을 보여준다.

또한 법률 상담비용과 사건 수임은 변호사에게 노동 소득을 가져오지만, 상담읽기와 댓글쓰기, 미디어 플랫폼 관리 등은 직접적인 수익이 되지 않는 이른바 ‘그림자 노동(shadow work)’(박수민, 2021; 일리치, 2015)이 된다. 이처럼 비가시화된 노동시간은 변호사업무를 수행하기 위한 대기 시간이지만, 보수가 책정되지 않는 비생산적인 시간이다. 결과적으로 플랫폼 기업의 생산성을 끌어올리는데 기여하지만, 변호사 개인의 수익에는 도움이 되지 않을 수도 있다.

5. 연구의 의의와 기대효과

본 연구는 리걸테크 플랫폼이 법률서비스 시장과 변호사의 업무, 그리고 직업 환경에 미치는 영향을 심도있게 검토한다는 점에서 의의를 갖는다. 로스쿨 제도 도입 이후 변호사 수가 증가하면서 국민의 법률서비스 접근성은 향상되었으며, 디지털 플랫폼을 통해 변호사의 전문 분야와 경력, 상담 후기 등을 비교하고 적합한 변호사를 선택할 수 있는 환경이 조성되었는데, 이는 법률서비스의 진입장벽을 낮추고 이용자의 선택권을 확대했다는 점에서 긍정적인 의미를 갖는다. 특히 로톡 서비스 도입 초기 대한변호사협회와의 갈등이 벌어질 당시에는 변협이 플랫폼 혁신을 과도하게 제한하고 뉴미디어 시대에 역행하고 있다는 비판도 제기되었다. 그러나 장기적인 관점에서 플랫폼 기업에 부여되는 자율성이 실제로 청년 변호사의 경력 형성과 전문성 향상에 기여하는지, 나아가 국민에게 양질의 법률서비스를 제공하는지 아직 제대로 된 연구가 이루어지지 않았다. 본 연구는 변호사 플랫폼이 법률서비스 시장에 미치는 영향을 미디어 연구의 관점에서 분석하고, 플랫폼 기반 법률서비스의 사회적 함의를 평가하기 위한 기초자료를 제공한다는 점에서 학술적 의의를 지닌다.

또한 로톡의 등장 이후 변호사의 업무는 디지털 미디어와 더욱 밀접하게 결합하게 되었다. 그러나 지금까지의 관련 연구는 주로 법적 규제에 초점을 맞추어 왔으며, 디지털 미디어 환경이 변호사의 직무와 노동 방식에 미친 영향을 미디어 연구의 관점에서 분석한 연구는 매우 제한적이었다. 본 연구는 로톡을 이용하는 변호사를 대상으로 플랫폼 이용 경험과 업무 변화를 분석함으로써 디지털 플랫폼 환경에서 법률서비스가 어떠한 방식으로 재구성되고 있는지를 탐구하고자 한다. 이를 통해 언론인의 직무가 디지털화를 경험한 것처럼 법률서비스의 성격 변화가 사회적으로 어떤 의미가 있는지 생각해볼 수 있다.

<주요 참고문헌>

- 김수철, 이현지. (2019). 문화산업에서의 플랫폼화: 웹툰산업을 중심으로. 문화와 사회, 27(3), 95-142.
- 김지희, 김산하, 박선아, 이현아, 이린. (2024). 로스쿨 출신 변호사의 공익법률활동 참여 과정과 지속가능성에 관한 연구. 공익과 인권, 24(0), 417-459.
- 박수민. (2021). 플랫폼 배달 경제를 뒷받침하는 즉시성의 문화와 그림자 노동. 경제와 사회, 208-236.
- 일리치(노승영 역). (2015). 그림자 노동. 사월의 책.
- Erickson, I., & Mazmanian, M. (2016). Bending time to a new end. The sociology of speed: Digital, organizational, and social temporalities, 152-168.
- Nieborg, D. B., & Poell, T. (2018). The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. New media & society, 20(11), 4275-4292.